

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3393/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายกฤษฎาหรือหนอง แซ่อึ้ง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 288

ก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายและภริยากับจำเลยดื่มสุรากันอยู่ที่บ้านผู้ตาย ผู้ตายมีปากเสียงและชกต่อยกับจำเลย มีคนห้ามแยกออกจากกันจำเลยโกรธผู้ตาย จึงพาพวกมาแก้แค้นผู้ตาย จำเลยทราบดีว่าพวกของจำเลยมีมีดและท่อนไม้หน้า 3 ยาว 1 เมตร เป็นอาวุธติดตัวไปด้วย เมื่อพวกของจำเลยเข้าชกต่อยผู้ตายตกลงไปในคลอง แล้วตามไปใช้ไม้ตีและใช้มีดแทงฆ่าผู้ตายถึงแก่ความตาย แม้จำเลยจะไม่ได้ลงมือฆ่าผู้ตายแต่การที่จำเลยเฝ้าดูพวกของจำเลยฆ่าผู้ตายและจุด มือภริยาผู้ตายมิให้เข้าไปช่วยเหลือผู้ตาย ปลอ่ยให้พวกของจำเลยฆ่าผู้ตายจนถึงแก่ความตาย เช่นนี้ ถือได้ว่าจำเลยได้ร่วมเป็นตัวการในความผิดฐานร่วมกับพวกฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๓

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำคุก ๑๘ ปีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๑๒ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำสืบและไม่ได้แย้งกันฟังได้ในเบื้องต้นว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายและภรรยาคือนางสุดใจกับจำเลยซึ่งเป็นน้องเขยนางสุดใจดื่มสุรากันอยู่ที่บ้านผู้ตาย ผู้ตายมีปากเสียงและทำร้ายจำเลย จำเลยออกจากบ้านผู้ตายไปตามนายประจวบแล้วจำเลยพร้อมด้วยนายประจวบได้พากันไปที่บ้านผู้ตาย จากนั้นผู้ตายก็ถูกคนร้ายหลายคนใช้ไม้และมีดเป็นอาวุธตีและแทงเป็นเหตุให้ผู้ตายขาดอากาศและเลือดเลี้ยงสมองจากการจมน้ำและเสียเลือดมาก ถึงแก่ความตายตามรายงานการตรวจศพท้ายฟ้อง คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยได้ร่วมกับพวกที่หลบหนีเป็นคนร้ายรายนี้หรือไม่ โจทก์มีนางสุดใจเป็นประจักษ์พยานเบิกความว่าหลังจากที่จำเลยกับผู้ตายชกต่อยกัน และจำเลยออกจากบ้านไปประมาณ ๑๐ นาที พยานก็ได้ยินเสียงเอะอะและคนตกน้ำที่หน้าบ้าน เมื่อวิ่งไปดูเห็นนายประจวบ นายชัย นายยีน และผู้ตายอยู่ในคลอง นายชัยใช้ไม้ขนาดหน้า ๓ ยาวประมาณ ๑ เมตรตีศีรษะผู้ตายส่วนนายยีนถือมีดปลายแหลม แม้นางสุดใจจะเบิกความในทำนองว่าพวกของจำเลยทั้งสามเป็นผู้ทำร้ายผู้ตายในคลอง ส่วนจำเลยยืนอยู่ข้างบนห่างประมาณ ๒ เมตรก็ตาม แต่นางสุดใจก็ได้ให้การในชั้นสอบสวนตามเอกสารหมาย จ.๕ ว่า จำเลยได้พาพวกกลับมาบ้านผู้ตายจำเลยได้ต่อว่าผู้ตาย แล้วพวกของจำเลยได้เข้าทำร้ายผู้ตายจนตกลงไปในคลองหน้าบ้าน นางสุดใจจะเข้าไปห้าม แต่ถูกจำเลยจุดมือไว้ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยว ปล่อยให้พวกของจำเลยใช้ไม้และมีดตีแทงผู้ตายในคลอง เห็นว่านางสุดใจได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนในวันเกิดเหตุนั้นเองไม่มีเวลาที่จะตกเติมเสริมแต่ง จึงเชื่อว่านางสุดใจได้ให้การในชั้นสอบสวนไปโดยความสัตย์

ความจริง เหตุที่นางสุดใจมาเบิกความในทำนองที่ว่าจำเลยไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
ทำร้ายผู้ตาย หากแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วกลับช่วยเหลือพยานนำผู้ตายขึ้นจากคลองนั้น
ก็เพื่อช่วยเหลือจำเลย เนื่องจากจำเลยเป็นน้องเขยของนางสุดใจนั่นเอง นอกจากนี้
จากพฤติการณ์ที่ฟังได้ว่าเมื่อจำเลยถูกผู้ตายทำร้าย จำเลยก็กลับไปพาพวกมาหาผู้
ตายในทันที เช่นนี้เชื่อได้ว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าวก็เพื่อที่จะพาพวกของ
จำเลยมาแก้แค้นผู้ตายนั่นเอง คำให้การชั้นสอบสวนของนางสุดใจที่ว่าขณะพวกของ
จำเลยเข้าทำร้ายผู้ตาย นางสุดใจจะเข้าไปห้ามแต่ถูกจำเลยจุดมือไว้ จึงมีเหตุ
สนับสนุนสามารถรับฟังเป็นความจริงได้นอกจากนี้ในชั้นสอบสวนจำเลยก็ให้การรับ
สารภาพตามเอกสารหมาย จ.๑๔ว่า เมื่อถูกผู้ตายทำร้าย จำเลยมีความโกรธจึงไป
ตามนายประจวบชิดชม นายวันชัย สุนทร และนายสมทรงหรือยีน กล้วยแป้น มา
ทำร้ายผู้ตาย โดยนายวันชัยมีไม้หน้า ๓ ยาวประมาณ ๑ เมตร นายสมทรงหรือยีนมี
มีด ๑ เล่ม ทั้งจำเลยยังนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพตามเอกสารหมาย จ.๑๒
จ.๑๓ และ จ.๑๕ ด้วย ที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยไม่ได้ร่วมกับพวกทำร้ายผู้ตาย ชั้น
สอบสวนจำเลยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายบังคับให้ลงชื่อในเอกสารโดยไม่ทราบ
ข้อความนั้นคงมีแต่คำเบิกความของจำเลยกล่าวอ้างขึ้นเพียงลอย ๆ ไม่มีพยานหลัก
ฐาอื่นใดสนับสนุน จึงเชื่อว่าจำเลยได้ให้การรับสารภาพตามเอกสารหมายจ.๑๔ ด้วย
ความสมัครใจของจำเลย เมื่อนำคำรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยมาพิจารณา
ประกอบกับคำเบิกความและคำให้การชั้นสอบสวนของนางสุดใจประจักษ์พยานโจทก์
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว พยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักพอหักล้างพยานหลักฐาน
ของโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยมีความโกรธผู้ตาย จึงไปตามพวกมาแก้แค้น
ผู้ตายมิใช่จำเลยพาพวกไปห้ามผู้ตายมิให้ทะเลาะกับนางสุดใจดังที่จำเลยนำสืบ
จำเลยจึงร่วมกับพวกที่หลบหนีเป็นคนร้ายรายนี้ และโดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏต่อไป
ว่า จำเลยทราบดีว่าพวกของจำเลยมีมีดและท่อนไม้หน้า ๓ ยาว ๑ เมตร เป็นอาวุธ
ติดตัวไปด้วย เมื่อพวกของจำเลยเข้าชกต่อยผู้ตายตกลงไปในคลองแล้วตามไปใช้ไม้

ดีและใช้มีดแทงฆ่าผู้ตายถึงแก่ความตาย แม้จำเลยจะไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าผู้ตาย
ก็ตาม แต่การที่จำเลยเฝ้าดูพวกของจำเลยฆ่าผู้ตาย และจุดมีอนางสุดใจมิให้เข้าไป
ช่วยเหลือผู้ตาย ปล่อยให้พวกของจำเลยฆ่าผู้ตายจนถึงแก่ความตายเช่นนี้ ถือได้ว่า
จำเลยได้ร่วมเป็นตัวการในความผิดฐานร่วมกับพวกฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้ว

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

ศาลอาญา - หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์

ศาลอุทธรณ์ - นายวิฑูรย์ อยู่วัฒนา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ